المسألة الرابعة : الخيار في البيع :

الخيار : أن يكون لكلٍ من البائع والمشتري الحقُّ في إمضاء عقد البيع ، أو فسخه .

فالأصل في عقد البيع أن يكون لازماً ، متى انعقد مستوفياً أركانه وشروطه ، ولا يحق لأي من المتعاقدين الرجوع عنه .

إلا أنَّ الدين الإسلامي دينُ السماحة واليسر ، يراعي المصالح والظروفَ لجميع أفراده . ومن ذلك أنَّ المسلم إذا اشترى سلعة أو باعها لسبب ما ، ثم ندم على ذلك ، فقد أباح له الشرع الخيار حتى يفكر في أمره ، وينظر في مصلحته ، فيقدم على البيع أو يتراجع عنه ، على ما يراه مناسباً له .

أقسام الخيار :

للخيار أقسام ، أهمها :

أولاً : خيار المجلس : وهو المكان الذي يجري فيه التبايع ، فيكون لكل واحدٍ من العاقدين الخيار ما داما في مجلس العقد ولم يتفرقا منه ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ، أن النبي ﷺ قال : (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)[1] .

ثانياً : خيار الشرط : وهو أن يشترط المتعاقدان ، أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة ، لإمضاء العقد أو فسخه ، فإذا انتهت المدة المحددة بينهما من بداية العقد ، ولم يُفسخ صار لازماً .

مثاله : أن يشتري رجل من آخر سيارة ، ويقول المشتري : لي الخيار مدة شهرٍ كامل ، فإن تراجع عن الشراء خلال الشهر فله ذلك ، وإلا لزمه شراء السيارة بمجرد انتهاء الشهر .

ثالثاً : خيار العيب ، وهو الذي يَثْبُت للمشتري إذا وجد عيباً في السلعة ، لم يخبره به البائع ، أو لم يَعْلم البائعُ به ، وتنقص بسبب هذا العيب قيمة السلعة ، ويُرجع في معرفة ذلك إلى أهل الخبرة من التجار المعتبرين ، فما عدّوه عيباً ثبت به الخيار ، وإلا فلا .

---

(١) متفق عليه : رواه البخاري برقم (٢١١٠) ، ومسلم برقم (١٥٣٢) .